REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

Al folio 991: **a lo principal**, en cuanto a la solicitud de reiterar el oficio de folio 912 a (i) Comercial Fiat Chrysler SpA (antes, Comercial Chrysler SpA y Comercial Chrysler S.A), RUT Nº 96.676.670-0; (ii) Nissan Chile SpA, RUT 76.390.989-1, y (iii) South Pacific Motor Chile S.A. (grupo Astara, antes SK Bergé), RUT Nº 76.005.843-2, como se pide, se reitera el oficio de folio 912 a las automotoras singularizadas, a fin de que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción del oficio, informen qué empresa naviera prestó el servicio para cada uno de los VIN, identificados por el Servicio de Registro Civil e Identificación ("SRCI") en los documentos contenidos en el dispositivo de almacenamiento electrónico elaborado a folio 896 que contienen información declarada confidencial a folio 569 y en la resolución de folio 912. Para efectos de acceder a la información aportada por el SRCI, las automotoras señaladas precedentemente deberán realizar una presentación por escrito a través de la Oficina Judicial Virtual de este Tribunal, debidamente representada por un abogado. Tramítese a costa de la solicitante dentro de quinto día hábil y dese cuenta. Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.

Sobre lo solicitado en relación con la cuenta Daimler (marca Mercedez Benz), ha lugar. En consecuencia, ofíciese al SRCI a fin de que, en el plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de recepción del oficio, remita a este Tribunal la siguiente información:

1) El número de RUT de la persona natural que aparece en la primera anotación de dominio de un Vehículo del Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, para las Placas Patentes Únicas de la nómina contenida en el archivo Excel *"Patentes Europa-Complemento Daimler (Mercedes Benz)"* acompañado en el primer otrosí de esta presentación, o bien que aparece en la segunda anotación de dominio de un

Vehículo del Registro de Vehículos Motorizados del SRCI, de dicha nómina, cuando su antecesor en el dominio corresponda a una persona jurídica dedicada a la importación de vehículos, distribución al por mayor o comercialización minorista de vehículos motorizados;

2) El Número de Identificación Vehicular VIN (Vehicle Identification Number) que corresponda a los vehículos que cumplen dos requisitos copulativamente: a) sean parte de las nóminas contenidas en el archivo Excel *"Patentes Europa-Complemento Daimler (Mercedes Benz)"* y b) hayan obtenido un número de RUT asociado a persona natural de conformidad a lo indicado en el número 1) precedente.

Para efectos de remitir la información solicitada, se autoriza a los apoderados de Asociación Regional de Consumidores Adultos Mayores Región del Bío Bío ("Arcam"), previa suscripción de un acta de no divulgación, a recibir la respuesta del SRCI al oficio antes indicado, en un dispositivo de almacenamiento electrónico el cual deberá ser entregado en dependencias de este Tribunal en un sobre cerrado que dé cuenta de que no ha sido abierto ni manipulado, en el plazo de tres días hábiles contados desde su recepción mediante una presentación a través de la Oficina Judicial Virtual. Tramítese a costa de la solicitante dentro de quinto día hábil y dese cuenta. Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor. **Al primer y segundo otrosí**, respecto a la confidencialidad sobre el documento singularizado como *"Patentes Europa-Complemento Daimler (Mercedes Benz)"*, ha lugar en los términos solicitados, por cuanto la no divulgación de la información cuya confidencialidad se solicita, referida a la patente de los vehículos, contribuye a minimizar los riesgos de fraude en caso de la eventual implementación de un sistema online para el proceso de identificación de beneficiarios. Agréguese el dispositivo de almacenamiento electrónico ofrecido que contiene el documento cuya información se declara confidencial en la presente resolución al cuaderno de documentos confidenciales de Arcam. En consecuencia, se ordena a Arcam

acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, la versión pública preliminar de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial. En el intertanto, manténgase el documento en custodia de la Secretaria Abogada.

Al folio 1009: **a lo principal**, a sus antecedentes la repuesta a oficio de Toyota Chile S.A ("Toyota Chile"). **Al otrosí**, ha lugar solo en cuanto se declara confidencial la información relativa a patentes y RUT, atendido que aquella contribuye a minimizar los riesgos en el proceso de identificación de beneficiarios. Respecto al resto de la información, no ha lugar atendido que no se advierte cómo su divulgación afectaría el desenvolvimiento competitivo de su titular. En consecuencia, se ordena a Toyota Chile, dentro del plazo de tres días hábiles contado desde que la presente resolución se encuentre firme, elaborar las respectivas versiones públicas preliminares de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución. En el intertanto, manténgase el documento en custodia de la Secretaria Abogada.

Al folio 1018: téngase por evacuado el traslado conferido a folio 1014.

En consecuencia, se resuelve lo pendiente de folio 952: **al cuarto otrosí**, en cuanto a lo solicitado en el numeral 2, no ha lugar, atendido lo expuesto por la Compañía Marítima de Chile a folio 1018.

Notifíquese por el estado diario a las partes y por correo electrónico a Toyota Chile.

Rol CIP Nº 6-20.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

538AD47E-A838-4D80-B3CB-BC606A72A714
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.